

DIRECTIVES 2017

sur le règlement d'examen 2017 concernant

l'examen professionnel de

conseillère financière / conseiller financier diplômé(e) IAF

**spécialiste en patrimoine, prévoyance,
assurance et financement**

Révisé le 1er mai 2017

Valable à partir des examens de novembre 2017



Introduction

Les présentes directives sur le règlement doivent permettre aux candidats de se préparer de façon minutieuse et ciblée aux examens professionnels. Dans une première partie, elles contiennent des informations générales sur les conditions d'admission, l'inscription et la préparation aux examens. Dans la deuxième partie sont fournies des informations contraignantes sur le contenu des épreuves des différents modules.

Les directives règlent tout ce qui n'est pas contenu dans le règlement d'examen et sont une partie constituante obligatoire des examens. Par leur inscription, les candidats approuvent le règlement d'examen et les directives.

Les bureaux de l'IAF énumérés ci-dessous sont volontiers à votre disposition pour toutes informations et précisions.

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
IAF Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier
IAF Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario

Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz:

Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich
Tel. 0848 44 22 33, Fax 0848 44 22 34
info@iaf.ch, www.iaf.ch

Bureau pour la Suisse romande:

Ufficio per la Svizzera italiana:
Neuengasse 20, 3011 Berne
Tél. 0848 44 22 22, Fax 0848 44 22 23
info-romandie@iaf.ch, www.iaf.ch

La dénomination professionnelle, tout comme le titre, sont indiqués au masculin et au féminin. Pour des raisons de lisibilité, les formulations des présentes directives se limitent à la forme masculine.

Contenu

Première partie	Remarques générales	Page
	1. Préparation à l'examen	4
	2. Dates et taxes d'examen	4
	3. Inscription	5
	4. Déroulement des examens	5
Deuxième partie	Objectifs, contenus et structure des examens	
	Remarques préliminaires	7
	Aperçu et pondération des modules	7
	0. Objectifs généraux	8
	1. Constitution de patrimoine	9
	2. Prévoyance	12
	3. Assurance	14
	4. Immobilier	16
	5. Conseil financier (oral)	18
	6. Connaissances de base en conseil financier	19

Première partie: remarques générales

1. Préparation à l'examen

L'examen professionnel de **conseillère financière / conseiller financier diplômé(e) IAF, spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement** est un examen de la Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier (ci-après IAF), destiné aux spécialistes du secteur des services financiers. Les candidats doivent disposer de connaissances spécialisées approfondies, tant théoriques que pratiques. Les candidats qui ne possèdent pas ces connaissances ne peuvent pas obtenir le diplôme.

Les candidats sont libres de choisir de quelle manière ils acquièrent les connaissances requises. La réussite à l'examen nécessite cependant une préparation de longue haleine, bien planifiée, consciencieuse et ciblée. Pour les candidats, il est parfois plus facile de se regrouper pour préparer l'examen. Nous recommandons de suivre un programme de préparation à l'examen (formation). Les organismes qui proposent de telles formations sont énumérés sur le site Internet de l'IAF. Les candidats qui ne souhaitent pas suivre un tel programme doivent acquérir les connaissances par autoformation.

Il est recommandé de lire les revues spécialisées et journaux quotidiens pour être informé sur les nouveautés dans le secteur des services financiers et de la vie économique et politique.

Le contenu sur lequel porte l'examen ne se limite pas obligatoirement aux manuels d'enseignement et aux documents de cours. Seuls sont déterminants pour les examens le règlement d'examen et les présentes directives. Les candidats doivent prendre connaissance du contenu du règlement et des directives avant de s'inscrire.

Lors de l'examen, il ne sera pas tenu compte de la position du candidat dans son entreprise, ni de son domaine d'activité. Il doit disposer de toutes les connaissances et capacités mentionnées dans les présentes directives.

2. Dates d'examen

Le programme des examens, les dates, le délai d'inscription ainsi que les taxes d'examen professionnel sont communiqués au moins 90 jours avant le début de l'examen et publiés sur le site Internet de l'IAF (www.iaf.ch). Les bureaux de l'IAF peuvent également vous renseigner.

Les examens ont généralement lieu une à deux fois par an, à condition que le nombre d'inscriptions valables soit suffisant.



3. Inscription

Règlement, directives et règlement sur les moyens auxiliaires peuvent être retirés auprès des bureaux de l'IAF ou téléchargés sur son site Internet (www.iaf.ch).

L'inscription se fait en ligne sur le site internet de l'IAF (www.iaf.ch). Les certificats et documents indiqués à l'article 7 du règlement d'examen sont à joindre à l'inscription.

L'IAF peut également prévoir une procédure d'inscription sous forme papier.

Les inscriptions tardives ou incomplètes ne seront pas prises en compte.

Seuls les candidats qui remplissent les conditions mentionnées à l'art. 8 al. 1 du règlement sont admis à l'examen professionnel. Les personnes ayant des doutes sur la valeur de leurs diplômes ou certificats d'études doivent, avant le début de la préparation des examens, demander des éclaircissements auprès des bureaux de l'IAF.

La durée de l'activité professionnelle est déterminée selon l'art 8 al. 1 du règlement. Les candidats qui, au moment de l'examen, ne possèdent pas l'expérience minimale requise, ne sont pas admis aux examens. C'est la date du premier jour d'examen qui est déterminante. La formation de base jusqu'à l'obtention du certificat de capacité ou d'un diplôme similaire n'est pas prise en compte dans l'expérience professionnelle.

La taxe d'examen doit être réglée dans les délais. Le candidat reçoit une facture à cette fin. L'IAF peut prévoir une procédure de paiement exclusivement en ligne.

4. Déroulement des examens

Le plan des examens, le lieu et l'heure des examens seront remis aux candidats au plus tard quatorze jours avant le début des examens.

Les examens écrits se composent de questions, d'exercices et d'études de cas. Les candidats sont surveillés par des personnes désignées par la commission AQ. Ces personnes veillent à ce que le travail se déroule de façon ordonnée et conforme au règlement.

Les feuilles de travail et documents nécessaires aux examens sont mis à disposition des candidats. Les travaux qui ne sont pas remis à temps aux surveillants sont considérés comme non résolus. Les textes des exercices doivent être rendus avec les travaux correspondants. Tous les documents appartiennent à l'IAF.

Les examens écrits peuvent se dérouler sous forme d'examens structurés avec des questionnaires à choix multiple et sous forme électronique.

Tout travail écrit est corrigé et évalué par deux experts au moins. La tenue d'examens structurés avec des questionnaires à choix multiple ne nécessite pas une évaluation individuelle.

Les examens oraux sont évalués et notés par deux experts au moins. Les experts doivent se faire une idée d'ensemble fiable des connaissances théoriques et pratiques ainsi que des aptitudes du candidat en conseil financier. En font partie les compétences sociales (comportement adéquat avec les clients) et les compétences méthodiques (approche interdisciplinaire).



Les examens ne sont pas publics. Seules les personnes avec une permission spéciale de la commission AQ peuvent participer aux examens en qualité d'auditeur. L'enregistrement des examens oraux par les candidats à l'aide d'appareils électroniques est interdit et sanctionné par l'exclusion.

Lors de l'envoi des résultats des examens (livret de notes), sont indiqués la date, l'heure et le lieu où il peut être procédé à une consultation. Les candidats peuvent consulter tous les modules pour lesquelles ils disposent d'un droit de recours. L'IAF perçoit une taxe à cet effet; celle-ci n'est pas remboursée, pas non plus en cas d'aboutissement du recours.

Le candidat peut faire recours auprès du comité de l'IAF contre l'évaluation et la notation de l'examen qu'il n'a pas réussi. Le recours doit être envoyé à l'un des bureaux de l'IAF, à l'attention du comité de l'IAF, dans les 30 jours suivant la notification de la décision de la commission AQ; la date du cachet postal lors de l'envoi à partir d'un bureau de poste en Suisse est déterminante.

En cas de passage partiel de l'examen (Règlement d'examen art. 7 al. 3), seules les notes de module qui sont insuffisantes peuvent faire l'objet d'un recours. En cas de passage complet de l'examen, les notes de module suffisantes peuvent également faire l'objet d'un recours, toutefois seulement en cas d'échec à l'ensemble de l'examen. Le recours ne peut pas être rétroactif pour des notes de module de sessions précédentes.

Le recours doit comporter les conclusions et les motifs concrets du recourant, ainsi que le reçu du paiement de la taxe de recours. Les recours non motivés ne sont pas pris en compte.

La taxe de recours est fixée par le comité. Elle sera remboursée au recourant en cas d'approbation du recours.

Deuxième partie: objectifs, contenus et structure des examens

Remarques préliminaires

Pour réussir l'examen professionnel, il ne suffit pas d'apprendre par cœur la matière d'examen. En plus des bases théoriques indispensables, ce sont surtout des capacités et des connaissances tournées vers la pratique et l'application qui sont demandées.

Il n'est pas possible de dresser dans des directives la liste complète des connaissances sur lesquelles porte l'examen. Les descriptions fournies dans les présentes directives sont un cadre que le candidat peut compléter par des titres complémentaires des manuels d'enseignement. Cependant, il est attendu du candidat qu'il connaisse les questions actuelles relatives au patrimoine, à la prévoyance, à l'assurance et au financement de l'immobilier, qui ne sont pas traitées dans les manuels et/ou ne sont pas vues dans les cours de préparation. Cela vaut également pour les nouveaux services financiers, les nouveaux instruments financiers, les modifications de la législation, etc.

Toute l'actualité touchant le secteur des services financiers et l'environnement économique traitée dans la presse quotidienne ou spécialisée fait également partie des connaissances à acquérir pour l'examen.

En principe, seules les connaissances appartenant aux différents modules sont contrôlées (limitation au module). Néanmoins, pour résoudre les exercices, le candidat doit pouvoir s'appuyer sur les connaissances acquises dans d'autres modules (p. ex. sur les connaissances des dispositions légales en relation avec l'étude de cas pratiques).

Les moyens auxiliaires autorisés ou imposés sont indiqués de manière contraignante dans l'aide-mémoire «*Moyens auxiliaires admis*».

Aperçu et pondération des modules

L'examen professionnel se compose des modules suivants:

▪ Constitution de patrimoine	écrit, 90 min.
▪ Prévoyance (assurances de personnes et assurances sociales)	écrit, 90 min.
▪ Assurance (assurances de choses et de patrimoine)	écrit, 90 min.
▪ Immobilier	écrit, 90 min.
▪ Conseil financier	oral, 30 min.

La note obtenue au module oral «Conseil financier» compte *double* dans le calcul de la note globale.

Les connaissances de base en conseil financier (voir ch. 6 ci-après) sont intégrées aux modules susmentionnés et contrôlées.



0. Objectifs généraux

Le candidat

- a la compétence d'offrir un conseil financier autonome aux particuliers et entreprises qui présentent une situation personnelle et financière de faible à moyenne complexité, typiquement aux personnes dans la phase professionnellement active, dans les secteurs clés suivants:
 - constitution de patrimoine,
 - prévoyance,
 - assurance,
 - immobilier (notamment propriété individuelle) et son financement,y compris les effets sur les liquidités, le bilan privé et les impôts ainsi que des connaissances de base en droit patrimonial et successoral;
- possède des connaissances sur les conditions cadres légales pour les conseillers financiers, en particulier sur l'obligation et la responsabilité de conseil, et sur la *compliance*; ainsi que des connaissances sur les normes d'un conseil financier durable;
- a la capacité de mettre en pratique le conseil financier dans les domaines suivants:
 - conseils sur les points essentiels de la première présentation à la conclusion de la vente en passant par l'analyse de la situation et la recommandation de mesures,
 - mise en œuvre de processus structurés de conseil et d'analyse,
 - capacité de communication dans la relation avec les clients;
 - conseil et suivi des clients existants.

1. Constitution de patrimoine (écrit)

Objectifs et contenus de l'examen

1.1 Connaissances professionnelles

Le candidat

- connaît les placements d'intérêts: placements sur les marchés monétaire et des capitaux, notions juridiques; différents types d'obligations, en particulier les obligations convertibles et à option; benchmarks importants (indices) pour les placements d'intérêts;
- connaît les placements en actions: notions juridiques, droits et obligations des actionnaires, chiffres importants relatifs aux actions, types de restructuration du capital; benchmarks importants (indices);
- connaît la détermination du prix des actions et des obligations;
- a une vue d'ensemble des types élémentaires d'instruments dérivés et de leur fonctionnement, notamment des options;
- connaît les principaux diagrammes pay-off et les attentes du marché sur lesquelles ces derniers sont fondés;
- connaît les différents types de produits structurés selon l'ASPS (Association suisse des produits structurés), leurs caractéristiques, chances et risques;
- connaît les caractéristiques, l'utilité et les risques des produits structurés avec protection du capital et des produits d'optimisation du rendement et peut les expliquer en se basant sur le descriptif de produit (term sheet);
- connaît la différence entre les fonds de placement et les produits structurés;
- connaît les relations entre rendement et risque ainsi que les chiffres correspondants;
- connaît les possibilités et les limites de la diversification;
- connaît les assurances vie (mixtes, liées aux fonds) comme possibilité de placement;
- connaît les particularités du processus d'épargne (effet des intérêts composés, méthode de la moyenne des coûts);
- connaît les particularités des formes d'épargne encouragées par l'État (piliers 2 et 3a).

Spécialité fonds de placement

Le candidat

- connaît les types, l'utilisation et les risques des fonds de placement et leur enjeu dans le conseil financier et est capable de les appliquer;
- connaît les notions légales des fonds de placement et leur classification selon des critères légaux; surveillance légale; prospection et règlement des fonds; dispositions en matière de placement; produits, coûts internes et externes (notamment commissions d'émission; TER); détermination de la valeur des parts de fonds; particularités des fonds étrangers;
- est capable de différencier les fonds de placement selon des critères matériels:
 - o selon des instruments de placement (marché monétaire, obligations, actions, dérivés (y c. hedge funds), immobilier, fonds d'allocation d'actifs, fonds de couverture et autres),
 - o selon la politique de placement et le style de management;

- connaît les principaux critères et méthodes d'évaluation et de choix des fonds (mesure des performances; signification et structure des benchmarks; sélection qualitative et quantitative);
- connaît les instruments, similaires aux fonds, de placement collectif ainsi que leurs avantages et inconvénients en comparaison des fonds de placement (fondations de placement, sociétés d'investissement et sociétés de participation, certificats sur indices et instruments équivalents, assurances liées aux fonds).
- connaît les Exchange Trade Funds (ETF) et leurs caractéristiques, chances et risques.

1.2 Impôts

Le candidat

- connaît l'imposition de la fortune et des revenus de la fortune, en particulier en ce qui concerne les instruments de placement suivants;
- connaît les conséquences fiscales et est capable de les prendre en compte en cas d'achat, de propriété et de vente d'actions;
- connaît les conséquences fiscales et est capable de les prendre en compte en cas d'achat, de propriété et de vente d'obligations (prorata d'intérêts, intérêts payés une seule fois et combinaisons);
- connaît les conséquences fiscales et est capable de les prendre en compte en cas d'achat, de propriété et de vente de fonds de placement (fonds de thésaurisation, SICAV, fonds immobiliers) et d'ETF;
- connaît les conséquences fiscales en cas d'achat, de propriété et de vente de dérivés et de produits structurés avec protection du capital et des produits d'optimisation du rendement;
- est capable de calculer les rendements avant et après impôts d'instruments de placement, notamment aussi d'actions, d'obligations, de fonds et de produits structurés;
- connaît les conséquences fiscales de solutions du pilier 3a et 3b et est capable de les calculer;
- connaît les fondements de l'impôt anticipé;
- est capable d'exposer ces thèmes au client, de manière compréhensible.

1.3. Conseil structuré en patrimoine

Le candidat

- connaît les normes de base et le déroulement de l'allocation des actifs et est capable de les appliquer;
- connaît les forces et les faiblesses (notamment rendement et risque) de chaque instrument de placement et est capable d'en tenir compte dans le conseil en patrimoine;
- connaît les critères de la propension au risque et de la capacité à assumer les risques;
- est capable de mettre en pratique le profil de l'investisseur sur la base d'un questionnaire;
- est capable de montrer et d'expliquer les implications des mesures du patrimoine sur la comptabilité et le budget ainsi que sur la pression fiscale;
- est capable d'établir un catalogue de mesures, de préparer les résultats et les propositions de conseil et de les présenter de manière conviviale pour le client.

1.4. Connaissances de base en conseil financier

Par la résolution d'exercices et de problèmes dans le domaine de la constitution de patrimoine, le candidat est capable d'utiliser et d'appliquer les connaissances de base en conseil financier, particulièrement dans les domaines suivants:

- comptabilité et budget du ménage,
 - impôts,
 - droit I et II
- comme décrit au ch. 6 ci-après.

Déroulement et durée des examens

L'examen est écrit et dure 90 minutes.

Il consiste à traiter une ou plusieurs questions, exercices et cas d'études tirés de la pratique. Les questions ou les cas abordent plusieurs thèmes. Sont examinées la compréhension des relations, la connaissance factuelle et la capacité d'application pratique.

Moyens auxiliaires autorisés

Voir l'aide-mémoire «Moyens auxiliaires admis».

2. Prévoyance (écrit)

y compris les assurances de personnes et les assurances sociales

Objectifs et contenus de l'examen

2.1 Connaissances professionnelles

Le candidat

- est capable de décrire le système de prévoyance suisse (concept des trois piliers) et d'expliquer et de calculer les prestations sous forme de rentes des 1^{er} et 2^e piliers (AVS/AI/APG et LPP/LAA) ainsi que de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident
- est capable de décrire de façon détaillée les différences entre les piliers 3a et 3b (segment de clientèle, particularités pendant la durée du contrat, aspects fiscaux, particularités lors du prélèvement comptant ou retrait anticipé des prestations / droits);
- connaît les différences ainsi que l'étendue de la couverture des principaux produits de l'assurance vie individuelle (p. ex. assurance vie mixte, assurance vie liée aux fonds, assurance de rente, assurances risques pures, assurances complémentaires) et est capable de les décrire;
- est capable de décrire et d'interpréter les aspects juridiques de l'assurance vie (clause bénéficiaire, mise en gage, nantissement, etc.);
- est capable de décrire les bases techniques de l'assurance vie (p. ex. prime annuelle, prime unique, dépôt de prime, réserve mathématique, intérêt technique, valeur de rachat, participation aux excédents);
- est capable d'exposer la primauté des prestations et la primauté des cotisations en LPP;
- est capable d'interpréter un certificat d'assurance LPP;
- est capable, concernant la conclusion du contrat et l'évaluation du risque, de saisir les relations et de faire des propositions (évaluation du risque par les assureurs, comportement en cas de risque élevé, réticence, etc.);
- est capable d'expliquer le traitement fiscal de l'assurance vie et de ses produits;
- est en mesure de calculer, dans l'assurance de personnes, le besoin de couverture et les lacunes de couverture en cas de maladie, d'accident et de décès et d'élaborer et de présenter une solution globale dans le sens d'un conseil en prévoyance;
- est capable d'exposer de manière compréhensible les solutions d'assurance nécessaires pour l'amortissement direct et indirect d'une hypothèque, en relation avec la propriété immobilière.

2.2 Impôts

Le candidat

- a une vue d'ensemble du thème de l'imposition séparée avec méthodes spéciales et connaît les possibilités et les limites du rachat dans le 2^e pilier (LPP / caisse de pension);
- connaît les conséquences fiscales d'une prévoyance du pilier 3a et est également capable de traiter et d'évaluer des cas particuliers;
- connaît les conséquences fiscales des polices du pilier 3b avec primes périodiques en cas de rachat, vie, décès, procédure d'annonce, etc.;
- connaît les conséquences fiscales des assurances de capitaux du pilier 3b par prime unique;

- connaît les conséquences fiscales des assurances risques du pilier 3b et est capable de les utiliser dans la pratique selon l'état civil;
- connaît les conséquences fiscales d'une rente viagère en cas de vie, rachat et décès;
- est capable d'exposer ces thèmes au client, de manière compréhensible.

2.3 Conseil structuré en prévoyance

Le candidat

- connaît les règles de base et le déroulement de l'analyse de la prévoyance et est capable de les appliquer;
- est capable d'identifier un besoin de couverture en relation avec les lacunes de couverture et/ou les possibilités de couverture pour les particuliers dans le domaine de la prévoyance et de proposer les mesures adéquates;
- est capable de montrer et d'expliquer les implications des mesures de prévoyance sur la prévoyance risques du client, de son conjoint/partenaire, de ses descendants ainsi que des autres personnes ayant un besoin de prévoyance;
- est capable de montrer et d'expliquer les implications des mesures de prévoyance sur la comptabilité et le budget ainsi que sur la pression fiscale;
- est capable d'établir un catalogue de mesures, de préparer les résultats et les propositions de conseil, de les prioriser et de les présenter de manière conviviale pour le client.

2.4. Connaissances de base en conseil financier

Par la résolution d'exercices et de problèmes dans le domaine de la prévoyance, le candidat est capable d'utiliser et d'appliquer les connaissances de base en conseil financier, particulièrement dans les domaines suivants:

- comptabilité et budget du ménage,
- impôts,
- droit I et II

comme décrit au ch. 6 ci-après.

Déroulement et durée des examens

L'examen est écrit et dure 90 minutes.

Il consiste à traiter une ou plusieurs questions, exercices et cas d'études tirés de la pratique. Les questions ou les cas abordent plusieurs thèmes. Sont examinées la compréhension des relations, la connaissance factuelle et la capacité d'application pratique.

Moyens auxiliaires autorisés

Voir l'aide-mémoire «Moyens auxiliaires admis».

3. Assurance (écrit)

y compris l'industrie de l'assurance ainsi que les assurances de choses et les assurances de patrimoine

Objectifs et contenus de l'examen

3.1 Connaissances professionnelles

Le candidat

- possède les connaissances de base dans le domaine de *l'industrie de l'assurance*, en particulier:
 - o connaît les caractéristiques et la classification des assurances; l'organisation et les processus commerciaux des compagnies d'assurances; les éléments de base de la gestion des risques;
 - o connaît le financement des assurances, en particulier les différents procédés ainsi que le calcul des primes, et est capable de les expliquer;
 - o connaît le rôle et la fonction de l'intermédiaire en assurance ainsi que les différents systèmes de rémunération;
 - o a une vue d'ensemble des normes centrales de la TVA pour les assurances et les intermédiaires en assurance;
- possède les connaissances et les capacités d'application dans les domaines de l'assurance de choses et de la responsabilité civile ainsi que des autres assurances de patrimoine pour les particuliers et les entreprises (cf. chapitre suivant: «*Assurance de choses et de patrimoine*»), plus particulièrement:
- connaît les *assurances de choses* adaptées à ses clients:
 - o pour les particuliers, les familles et les indépendants: assurances ménage, objets de valeur, bâtiment, casco véhicules à moteur, construction et voyage,
 - o pour les petites entreprises: assurances de commerce, techniques et transport, et est capable de décrire et d'expliquer dans ces domaines, le but, la signification, l'étendue de l'assurance, les prestations d'assurance, le lieu d'assurance et la valeur assurée;
- connaît les *assurances de patrimoine* adaptées à ses clients:
 - o pour les particuliers, les familles et les indépendants: responsabilité civile (assurance privée, bâtiment, VAM) et assurance protection juridique;
 - o pour les petites entreprises: assurances responsabilité civile de l'entreprise, responsabilité civile professionnelle, perte d'exploitation et protection juridique d'entreprise,et est capable de décrire et d'expliquer dans ces domaines, le but, la signification, les bases légales, l'étendue de l'assurance, les prestations d'assurance, le lieu d'assurance et la valeur assurée.

3.2 Conseil structuré en assurances

Le candidat

- connaît les règles de base et le déroulement de l'analyse de l'assurance et est capable de les appliquer;
- est capable d'identifier un besoin de couverture en relation avec les lacunes de couverture et/ou les possibilités de couverture pour les particuliers et les petites entreprises dans le domaine de l'assurance et de proposer les mesures adéquates;
- est capable de montrer et d'expliquer les implications des mesures d'assurance sur la situation du risque;
- est capable de montrer et d'expliquer les implications des mesures d'assurance sur la comptabilité et le budget;



- est capable d'établir un catalogue de mesures, de préparer les résultats et les propositions de conseil et de les présenter de manière conviviale pour le client.

3.3. Connaissances de base en conseil financier

Par la résolution d'exercices et de problèmes dans le domaine de l'assurance, le candidat est capable d'utiliser et d'appliquer les connaissances de base en conseil financier, particulièrement dans les domaines suivants:

- comptabilité et budget du ménage,
- impôts,
- droit I et II

comme décrit au ch. 6 ci-après.

Déroulement et durée des examens

L'examen est écrit et dure 90 minutes.

Il consiste à traiter une ou plusieurs questions, exercices et cas d'études tirés de la pratique. Les questions ou les cas abordent plusieurs thèmes. Sont examinées la compréhension des relations, la connaissance factuelle et la capacité d'application pratique.

Moyens auxiliaires autorisés

Voir l'aide-mémoire «Moyens auxiliaires admis».

4. Immobilier (écrit)

y compris l'immobilier à usage personnel (logement en propriété) et son financement

Objectifs et contenus de l'examen

4.1 Connaissances professionnelles

Le candidat

- connaît les caractéristiques du marché immobilier suisse;
- connaît les bases et méthodes de l'estimation de l'immobilier;
- connaît les particularités de l'achat et de la vente de l'immobilier;
- connaît les bases et les méthodes du financement de l'immobilier (capacité financière, nantissement, garantie par gage immobilier, etc.);
- connaît les principaux produits de financement (modèles de crédits de construction et hypothécaires) et les possibilités d'amortissement (direct / indirect);
- connaît le déroulement d'une affaire de financement;
- connaît les points principaux du droit de bail;
- est capable de comparer différentes offres de financement et ainsi de conseiller le client;
- est capable d'appliquer les règles de base du contrôle de solvabilité et de la vérification des garanties;
- est capable d'interpréter une estimation immobilière et de reconnaître d'éventuelles erreurs de jugement;
- est capable de suggérer et de recommander au client les mesures de protection pour faire face à d'éventuels pièges lors de l'achat d'immobilier (non-paiement des impôts sur les gains immobiliers par le vendeur, hypothèque d'entrepreneur, crédits de construction assurés de manière insuffisante, etc.).

4.2 Impôts

Le candidat

- connaît les conséquences fiscales liées à l'achat, à la propriété et à la vente d'un bien immobilier (p. ex. valeur locative, possibilité de déduction pour l'impôt sur le revenu, impôts sur la fortune);
- connaît les différences entre investissements maintenant la valeur et augmentant la valeur et les problèmes de délimitation qui y sont liés;
- connaît les possibilités et les conséquences fiscales inhérentes à l'encouragement à la propriété du logement par le biais de la prévoyance liée (2^e pilier et pilier 3a) et est capable de conseiller le client en ce sens;
- connaît les avantages et inconvénients fiscaux des méthodes d'amortissement direct / indirect d'hypothèques et est capable de les appliquer dans la pratique;
- connaît l'état actuel des discussions politiques et des tendances dans le domaine immobilier et est capable d'en informer le client;
- est capable d'exposer ces thèmes au client, de manière compréhensible.

4.3 Conseil structuré en financement

Le candidat

- connaît les règles de base et le déroulement de l'analyse du financement (analyse de faisabilité) et est capable de les appliquer;
- est capable de réaliser une analyse de faisabilité;
- est capable de montrer et d'expliquer les implications des mesures de financement sur la comptabilité et le budget ainsi que sur la pression fiscale d'un ménage privé;
- est capable d'établir un catalogue de mesures, de préparer les résultats et les propositions de conseil, de les prioriser et de les présenter de manière conviviale pour le client.

4.4. Connaissances de base en conseil financier

Par la résolution d'exercices et de problèmes dans le domaine de l'immobilier, le candidat est capable d'utiliser et d'appliquer les connaissances de base en conseil financier, particulièrement dans les domaines suivants:

- comptabilité et budget du ménage,
- impôts;
- droit I et II

comme décrit au ch. 6 ci-après.

Déroulement et durée des examens

L'examen est écrit et dure 90 minutes.

Il consiste à traiter une ou plusieurs questions, exercices et cas d'études tirés de la pratique. Les questions ou les cas abordent plusieurs thèmes. Sont examinées la compréhension des relations, la connaissance factuelle et la capacité d'application pratique.

Moyens auxiliaires autorisés

Voir l'aide-mémoire «Moyens auxiliaires admis».

5. Conseil financier (oral)

Objectifs et contenus de l'examen

Le candidat

- possède les connaissances et compétences spécialisées définies pour les modules écrits et est capable de les appliquer dans le cadre du conseil client personnalisé;
- est capable de donner des conseils sur les points essentiels de la première présentation à la conclusion de la vente en passant par l'analyse de la situation et la recommandation de mesures;
- est capable d'appliquer des processus de conseil et d'analyse structurés;
- connaît les règles et techniques fondamentales en matière de communication (p. ex. technique de questionnement) et est capable de les appliquer judicieusement en fonction de la situation et du public cible;
- est capable de communiquer de manière «axée sur le client» et d'exposer les relations, les problèmes et les solutions de manière adaptée et compréhensible pour le client;
- connaît les arguments et les techniques de conseil et de vente spécifiques au sujet et est capable de les appliquer;
- est capable d'introduire la communication comme facteur de succès dans le conseil individuel et personnel et le suivi des clients existants.

Déroulement et durée des examens

L'examen est oral et dure 30 minutes.

Avant l'examen, le candidat se prépare pour l'entretien pendant une période définie par la direction de l'examen (en règle générale 30 à 45 minutes), dans une salle fermée. Il reçoit un cas d'étude écrit qu'il doit traiter en vue d'une présentation brève devant un groupe d'experts; le matériel (transparents, etc.) se trouve dans la salle de préparation.

L'examen consiste en la présentation brève du cas d'étude par le candidat devant le groupe d'experts, suivie d'un entretien d'examen avec les experts. Sont évaluées les compétences techniques ainsi que les compétences sociales et méthodiques.

L'entretien d'examen est conduit par un groupe de deux à trois experts; l'un d'eux prennent des notes. Les experts déterminent l'évaluation par consensus.

Moyens auxiliaires autorisés

Voir l'aide-mémoire «Moyens auxiliaires admis».

6. Connaissances de base en conseil financier

Les connaissances de base en conseil financier ne sont pas contrôlées séparément, mais intégrées aux examens écrits et oraux susmentionnés. Par la résolution d'exercices et de problèmes, le candidat doit être capable d'utiliser et d'appliquer les connaissances de base en conseil financier.

Les domaines suivants appartiennent notamment aux connaissances de base:

6.1 Comptabilité et budget du ménage

Le candidat

- connaît la comptabilité et le budget comme base comptable du conseil financier;
- connaît les composants de la comptabilité – bilan, compte de résultat, tableau de financement – et leurs différences, et est capable de les appliquer;
- connaît les principaux éléments de la comptabilité en relation avec le patrimoine, la prévoyance et le financement et leur signification pour le conseil financier;
- connaît les problèmes pratiques et les particularités de l'analyse, de la saisie, de l'évaluation et de la représentation de la comptabilité et du budget, et est capable de les appliquer.

6.2 Impôts

Le candidat

- connaît le système fiscal suisse;
- connaît les conséquences fiscales de l'état civil et est capable de les expliquer;
- connaît les corrélations fiscales et est capable de les transposer dans la pratique, en faisant particulièrement attention à l'imposition sur le revenu et la fortune;
- est capable de reconnaître et de sortir les données déterminantes d'une déclaration fiscale pour personnes physiques pour la planification, de les évaluer et de les appliquer dans le conseil;
- est capable de calculer l'impôt, de déterminer le taux marginal d'imposition et de l'appliquer dans la pratique.

6.3 Droit I

Le candidat

- connaît les principaux thèmes et des principales bases légales pour le conseil aux particuliers, en particulier dans la branche du droit patrimonial et successoral;
- a une vue d'ensemble des thèmes suivants:
 - o régimes matrimoniaux,
 - o contrat de mariage (forme et contenu),
 - o régimes patrimoniaux,
 - o signification du droit matrimonial pour le droit successoral,
 - o ordre successoral légal (héritiers et fractions),
 - o réserve héréditaire et quotité disponible,
 - o dispositions suite à un décès (en particulier le testament olographe et le pacte successoral).
- est capable de présenter à un client une planification de la succession simple.

6.4 Droit II

Le candidat

- connaît les conditions cadres légales de l'activité en qualité de conseiller financier (classement, responsabilité contractuelle, responsabilité);
- connaît les normes centrales du Code des obligations en relation avec son activité et leur signification:
 - o contrat, début de la relation contractuelle,
 - o acte illicite (CO 41),
 - o enrichissement frauduleux (CO 62; fondements),
 - o bases pour les conditions générales des affaires;
- connaît les normes juridiques centrales pour la responsabilité de l'activité de conseil et leur signification;
 - o responsabilité contractuelle (mandat / contrat de prestations), acte illégal; abus de confiance; délimitations,
 - o bases du droit de mandat,
 - o en particulier droits et devoirs du conseiller (mandaté),
 - o respect des instructions, exécution personnelle des mandats, devoir de diligence, devoir de réserve, compte rendu, transfert des droits acquis,
 - o en particulier, devoir d'informer (devoir d'information, de conseil, d'avertissement, de renseignement);
- connaît les normes juridiques centrales pour la lutte contre le blanchiment d'argent et leur signification dans son activité de conseil et d'intermédiaire (notamment, la loi sur le blanchiment de l'argent / CDB / CP 305^{bis} et CP 305^{ter});
- connaît les principales normes juridiques utiles pour son activité de conseil et d'intermédiaire dans les domaines suivants:
 - o LCCP
 - o LCD
 - o LSA
 - o LCA